

REVISTA AMERICANA DE URBANISMO

PARA JURISTAS Y TÉCNICOS

DIRECTOR • D. FERNANDO GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ



CELSO MARAN DE OLIVEIRA

RUÍDO FERROVIÁRIO EM ÁREA URBANA: PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

Railway noise in urban area: public health problem



JESÚS MORA MORA

LA INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA PERCEPCIÓN ENDÓGENA A RAÍZ DE ESTE HECHO. LA VISIÓN DE JOCOTÁN, JALISCO

The socio-urban integration of native peoples and endogenous perception at the root of this fact. The vision of Jocotan, Jalisco



LEDY HELENA NORIEGA MORENO

LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA EN EL MARCO DEL SISTEMA URBANÍSTICO COLOMBIANO

The problems of decent and adequate housing in the framework of the colombian urban system



EMILIO J. URBINA MENDOZA

LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO URBANÍSTICO GLOBAL EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL RIESGO GLOBAL. ¿PUEDE HABLARSE DE UN DERECHO URBANÍSTICO ALGORÍTMICO, POST COVID-19?

New trends in global urban law in the context of the global risk society. Can we speak of an algorithmic urban law, post-COVID-19?

AÑO III • ENERO-JUNIO 2020 • NÚMERO 3



LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO URBANÍSTICO GLOBAL EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL RIESGO GLOBAL. ¿PUEDE HABLARSE DE UN DERECHO URBANÍSTICO ALGORÍTMICO, POST COVID-19?

*NEW TRENDS IN GLOBAL URBAN LAW IN THE CONTEXT
OF THE GLOBAL RISK SOCIETY. CAN WE SPEAK OF AN
ALGORITHMIC URBAN LAW, POST-COVID-19?*

Por EMILIO J. URBINA MENDOZA.

*Abogado Cum Laude, egresado de la Universidad Católica del Táchira (1998)
(San Cristóbal - Venezuela).*

*Magister Scientiarum en Ética Social
(Universidad Alberto Hurtado - Santiago de Chile, 2002).*

Doctor en Derecho (Universidad de Deusto - Bilbao - España, 2010).

*Profesor de ordenación urbanística y régimen municipal de la Universidad
Católica Andrés Bello (Caracas - Venezuela).*

**REVISTA AMERICANA
DE URBANISMO**
PARA JURISTAS Y TÉCNICOS

RESUMEN

La ciudad es el innegable hábitat más seguro para la preservación de nuestra especie, así como, de todo lo que se conoce como humanidad. Hoy, cerca del 70% de la población vive en ciudades. Tras un proceso de urbanizaje acelerado desde 1945, estos territorios urbanos son amenazados no sólo por la contingencia del Covid-19, sino, por los peligros de la llamada Sociedad del Riesgo Global. Es por ello que el Derecho urbanístico, como marco regulatorio en la planificación, gestión y conducción ciudades, sufre transformaciones históricas en su dogmática, desde su creación por las regulaciones de Hausmann. Dichos cambios se reflejan en las nuevas tendencias, que se circunscriben al derecho a la ciudad, la nueva norma urbanística plurifuncional y el soft-law administrativo, todas, vertientes nuevas que incidirán en las estructuras y categorías del Derecho urbanístico global.

PALABRAS CLAVE: *Ciudad, Sociedad del riesgo global, Derecho urbanístico, Algoritmos.*

ABSTRACT

The city is the undeniable safest habitat for the preservation of our species, as well as of all that is known as humanity. Today, about 70% of the population lives in cities. After an accelerated urbanization process since 1945, these urban territories are threatened not only by the contingency of Covid-19, but also by the dangers of the so-called Global Risk Society. That is why urban law, as a regulatory framework in the planning, management and driving of cities, undergoes historical transformations in its dogmatics, since of the Hausmman urban regulations. These changes are reflected in the new trends, which are limited to the right to the city, the new multi-functional urban planning norm and administrative soft-law, all of which are new aspects that will affect the structures and categories of global urban law.

KEY WORDS: *City, Global Risk Society, Urban Law, Algorithmic.*

SUMARIO

I.- NOTA INTRODUCTORIA: LA CIUDAD COMO ESPACIO DE PRESERVACIÓN HUMANA ANTE LA SOCIEDAD DEL RIESGO GLOBAL.

II.- ¿CÓMO CALIFICAR LO MODERNO Y QUÉ ES UNA NUEVA TENDENCIA EN EL DERECHO?

II.1.- ¿CÓMO IDENTIFICAMOS UNA NOVEDAD EN DERECHO Y CÓMO SE CONVIERTE EN TENDENCIA?

III.- LAS ETAPAS DEL DERECHO URBANÍSTICO GLOBAL Y SU HISTORIA.

III.1.- EL DERECHO DEL PLAN FUNCIONAL (1855-1990).

III.2.- EL DERECHO DEL PLAN Y EL CUIDADO DEL AMBIENTE (1996-2016).

III.3.- EL DERECHO DEL CIUDADANO Y SU CIUDAD (2016-)

IV.- NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO URBANÍSTICO. UN ENSAYO PARA LA RENOVACIÓN DE LA DISCIPLINA EN LA TRANSICIÓN DE LA SOCIEDAD MODERNA CRÍTICO/LINEAL HACIA LA CUÁNTICA/FRACTAL.

IV.1.- EL DERECHO A LA CIUDAD.

IV.1.1.- EL DERECHO A LA CIUDAD COMO “DERECHOS DE DERECHOS

IV.1.2.- EL DERECHO DE ACCESO A LOS BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA CIUDAD.

IV.2.- LA NUEVA NORMA URBANÍSTICA: PLURIFUNCIONALIDAD.

IV.3.- EL SOFT-LAW EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL DERECHO URBANÍSTICO DE CONSTRUCCIÓN COMÚN. ¿UN DERECHO URBANÍSTICO DEL ALGORITMO?

V.- RECAPITULACIÓN. ¿PODREMOS MATERIALIZAR EL DERECHO A LA CIUDAD EN HÁBITAT III EN UN CONTEXTO URBANO POST COVID-19?

VI.- BIBLIOGRAFÍA

I.- NOTA INTRODUCTORIA: LA CIUDAD COMO ESPACIO DE PRESERVACIÓN HUMANA ANTE LA SOCIEDAD DEL RIESGO GLOBAL

Al quebrarse el antiguo equilibrio de la guerra fría, no sólo en lo ideológico, también iniciamos una etapa en nuestra historia donde hemos experimentado frecuentes tensiones de toda índole. Desde guerras focalizadas, pasando por pandemias nunca experimentadas, hasta las vesanias de grupos fragmentarios; la ciudad se transforma en el espacio por excelencia que se ve maximizada por los procesos globalizadores, calificándose como la sociedad de objetiva inseguridad¹. Ya no es un tablero, sino una mesa de juego donde el concepto de riesgo permitido se achica en la medida que somos abrumados de nuevas patologías urbanas², a las cuales también se asocia un nuevo *tránsito del modelo crítico/lineal al cuántico/fractal*³ de las nuevas modernidades.

1 Véase SILVA SÁNCHEZ, J.M. *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*. Edisofer/Euro Editores, Buenos Aires, pág. 15.

2 Véase PÉREZ CASTAÑÓN, J.M. *El riesgo permitido en el Derecho penal (Régimen jurídico-penal de las actividades peligrosas)*. Ministerio de Justicia e Interior, Madrid, 1995, págs. 25-30.

3 El virus no solo paralizó al planeta, sino que tras meses de confinamiento ocurrió un tránsito agresivo de lo *postindustrial* hacia lo *transindustrial*, esta última, una sociedad donde centra el énfasis de desarrollo global en el apalancamiento que otorga la robótica, la inteligencia artificial (IA), las tecnologías adictivas, los contratos inteligentes (*smartcontracts*) y la nanotecnología. En fin, este cambio hacia lo cuántico/fractal, implica una disminución sensible de la presencia humana en la intervención de todas las actividades cotidianas, sobre todo, las de corte económico-productivo urbano. Es un nuevo mundo, una nueva etapa consecuente de los cambios experimentados -legítimamente aceptados globalmente- desde la irrupción de la informática en nuestras vidas. Entonces, si es así, donde la mutación radical es una quimera, ¿cuál sería el núcleo duro de lo postindustrial hacia lo transindustrial que modificaría las bases epistemológicas del Derecho?. Para más detalles, véase CHÁVEZ VALDIVIA, A.K. "Hacia el quebrantamiento del paradigma jurídico: la robótica y la inteligencia artificial", *Derecho y Tecnología*, n° 19, 2018, págs. 135-150. VALENCIA RAMÍREZ, J.P. "Contratos inteligentes", *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información: RITI*, Vol. 7, n° 14, 2019, págs. 1-10. LEGERÉN-MOLINA, A. "Los contratos inteligentes en España (La disciplina de los smartcontracts)", *Revista de Derecho Civil*, Vol. 5, n° 2, 2018, págs. 193-241. GAUTHIER, G. "Contratos de trabajo inteligentes (smart-labourcontracts)", *Revista de Derecho del Trabajo*, n° 20, 2018, págs. 69-78. FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D. *Creación científica e innovación tecnológica: una aproximación desde el derecho público*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018. CASADO, M. y LÓPEZ BARONI, M.J. "Nanotecnología e inseguridad jurídica: análisis de los criterios sostenidos por la Unión Europea a la luz del principio de precaución", *Revista de Derecho y Genoma Humano: genética, biotecnología y medicina avanzada*, n° 49, 2018, págs. 35-60. PARIOTTI, E. "Law, uncertainty and emerging technologies: towards a constructive implementation of the precautionary principle in the case of nanotechnologies", *Persona y derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de los derechos humanos*, n° 62, 2010, págs. 14-28. KÖLLING, G. y PAULALEITE de, T. "Nanotecnología e riesgos sanitarios". En: *Derecho, gobernanza e innovación: Dilemas jurídicos de la contemporaneidad en perspectiva transdisciplinar* (Coord. María Manuela Magalhães, Dir. Rubén Miranda Gonçalves y

De plano debemos advertir que no es un nuevo *status quo* urbanístico que surge de forma espontánea, o bien, de elucidaciones de contingencia. Como indicamos, la crisis de la dialéctica occidente/oriente a finales de los 80 del siglo pasado, fue condicionando un mundo más urbano, pero, más peligroso aunque las ciudades se hayan fortalecido precisamente para protegernos de todos los riesgos. De esta forma, no sólo la pandemia del Covid-19 es la que amenaza con alterar el mundo que hemos conocido y afrontado, por lo menos, desde que se instauró la *Paz de Westfalia*.

Otros potenciales ceños nos ponen en jaque a cada vuelta del tiempo. Nos encontramos en lo más profundo de lo que ULRICH BECK calificara como la *Sociedad del riesgo global*⁴. Hemos aprendido mucho a lo largo de varios siglos, pero, como afirma EDGAR MORÍN, en su análisis sobre la complejidad del pensamiento humano, el XX dictó cátedra sobre lo que realmente debemos proponernos como sociedad urbana: “(...) *la pérdida del futuro, es decir, su impredecibilidad. Esta toma de conciencia debe estar acompañada de otra retroactiva y correlativa: la de la historia humana que ha sido y sigue siendo una aventura desconocida. Una gran conquista de la inteligencia sería poder, al fin, deshacerse de la ilusión de predecir el destino humano (...)*”⁵.

La excepcionalidad vigente de la Covid-19 ha tensado quizá el último espacio de supervivencia de la especie humana: *la ciudad*. Más sin embargo, la circunstancia actual ha demostrado con creces que se preserva mejor el tejido organizacional humano en la medida que las ciudades son más funcionales y mantienen su fidelidad con los paradigmas del urbanismo vigentes para cada época, siempre y cuando, la dimensión histórica la asuma bajo una lógica narrativa⁶,

Fábio da Silva Veiga). Universida de Portucalense, Lisboa, 2017, pág. 62-67. NAVAS NAVARRO, S. (Coord.) *Inteligencia artificial: tecnología, Derecho*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. Es importante destacar, que el nuevo tránsito de lo transindustrial hacia adelante es la plena concepción distópica del *posthumanismo*, donde la fusión hombre/máquina será la más palpable realidad del nuevo ser. Véase FERNÁNDEZ AGIS, D. “Humanismo, posthumanismo e identidad humana”, *Ius et Scientia: Revista electrónica de Derecho y Ciencia*, Vol. 4, nº 1, 2018, págs. 1-18.

4 BECK, U. *La sociedad del riesgo global*, Siglo XXI Editores, Madrid, 2002.

5 MORÍN, E. *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*, Pontificia Universidad Javeriana, Colección *Orientaciones universitarias*, nº 28, Santa Fe de Bogotá, 2000, pág. 73.

6 Sobre la lógica narrativa, véase MACINTYRE, A. *Tres versiones rivales de la ética. Enciclopedia, Genealogía y Tradición*, Editorial Rialp, Madrid, 1992, págs. 60-78. También, véase VA-

y no analítica. Basta revisar la prensa para constatar el estado de los servicios públicos domiciliarios en aquellas áreas más alejadas de la trama urbana, que de las mejor organizada urbanísticamente hablando.

Por ejemplo, en el caso europeo, más específicamente el español, la llamada *España despoblada*⁷ ha sufrido por partida doble los embates de la paralización del Covid-19 en áreas no tan urbanas -inclusive con mayor incidencia de enfermos y muertos-, donde también, incluye la incapacidad de las administraciones públicas para enfrentar una enfermedad para la cual ninguna ciudad estaba preparada, por mucho que la sanidad haya trazado grandes líneas prospectivas. En América Latina, -sobresaliendo nuestro país, Venezuela-, a pesar de los graves y casi crónicos problemas de servicios públicos, se ha aguantado mejor en las zonas urbanas que durante las décadas pasadas fueron mejor atendidas, o mejor dicho, óptimamente urbanizadas de conformidad con los cánones iusurbanísticos en boga.

Visto así, la ciudad es el último espacio y refugio de lo que hemos conocido como la humanidad. En la medida que la ciudad fue abordada no como una mera ocupación territorial dotada de servicios⁸, sino en su "*integralidad jurídico-urbanística*" durante la vigencia de cada una de las etapas del Derecho urbanístico global, como más adelante observaremos; es identificable una evidente capacidad de resistencia ante embates tan dramáticos como el Covid-19, que a principios de octubre de 2020, se ha cobrado la vida de más de 1 millón de almas en todo el orbe según las cifras oficiales validadas por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD⁹.

LLÉS CALATRAVA, J.R. *Diccionario de Teoría de la Narrativa*, Editorial Alhulia, Granada, 2002, pág. 461.

7 Sobre el fenómeno de la despoblación territorial y migración hacia los centros urbanos más poblados, véase SEMPERE-SOUVANNAVONG, J.D., CUTILLAS ORGILÉS, E. y GONZÁLEZ PÉREZ, V. *La población en España: 40 años de cambio (1975-2015)*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante 2017. También SANCHO REINOSO, A. "Rurizad lo urbano, urbanizad lo rural. La geografía y la ordenación del territorio ante la España vacía", *Revista cuatrimestral de geografía*, Vol. 37, nº 1, 2017, págs. 45-50.

8 Para más detalles sobre las nuevas concepciones de la ordenación territorial, véase VAQUER CABALLERÍA, M. *Derecho del territorio*, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, págs. 17-30.

9 Véase ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019>

La ciudad es un *hábitat que facilita al ciudadano*, ante incertidumbres, *la capacidad para el desarrollo de su proyecto personal e inclusive, los colectivos* que aunque muchos no lo acepten, se encuentra escrito en la Constitución Política de cada Estado. Cualquier proyecto histórico¹⁰ que pretenda erigirse como el “proyecto colectivo nacional”, subordinando la Constitución a sus ideas-fuerzas, no es más que un ensayo totalitario para secuestrar al Estado y a la propia historia nacional. En esta dinámica, las ciudades pueden transformarse en resilientes o reactivas -según sea el caso- ante la tentación totalitaria, tal como parece ocurrir en la actual dinámica de las grandes ciudades en Estados Unidos que desafían las directrices del gobierno federal¹¹.

Tan especial es la fortaleza que representa la ciudad frente a cualquier embate contra el concepto de civilización humana, que vale la pena reproducir la carta de RENÉ DE DESCARTES enviada al escritor JEAN-LOUIS GUEZ DE BALZAC, fechada el 03 de mayo de 1631. Escribía el autor del discurso del método:

*“(…) No importa cuan espaciosa sea una casa de campo, **siempre le falta una infinidad de comodidades que sólo pueden ser encontradas en las ciudades**; y hasta la soledad que uno espera hallar nunca es perfecta. Admito que pueda encontrar un canal que realice el sueño más gárrulo, y un valle tan solitario que les inspire éxtasis y alegría; pero será difícil que pueda evitar a una cantidad de pequeños vecinos que a veces le fastidiarán, y cuyas visitas son incluso más molestas que las que usted recibe en París. Por contraste, en la gran ciudad en que me encuentro, no habiendo nadie, excepto yo, que no sea mercader, todo el mundo está tan pendiente de su beneficio que podría vivir aquí toda mi vida sin*

10 Entendemos por “proyecto histórico” entendemos todas las versiones, programas de naturaleza política, social, económica, jurídica, cultural, etc., que buscan explicar a su manera, o influir abiertamente, sobre la esencia de un particular eje histórico. Para más detalles, véase VIDAL FERNÁNDEZ, F, “La modernidad como edad de universalización: revisión del programa weberiano de modernización”, *Miscelánea Comillas*, nº 126, 2007, pág. 124.

11 Véase el reportaje de Manuel ERICE ORONÓZ, “Las ciudades santuarios desafiaban a Trump al rechazar las deportaciones”, en: *Diario ABC* (Madrid: edición de fecha 16 de noviembre de 2016) [https://www.abc.es/internacional/abci-ciudades-santuario-desafian-201611160149_noticia.html]. También, véase Beatriz Miranda. “El COVID-19 y el nuevo orden mundial”, en: *Diario El Espectador* (Santa fe de Bogotá: edición de fecha 06 de abril de 2020) [<https://www.elespectador.com/opinion/el-covid-19-y-el-nuevo-orden-mundial-columna-913309>]

haber sido visto nunca por nadie. Yo paseo todos los días entre la confusión de grandes multitudes con tanta libertad y reposo como usted puede encontrar en sus senderos, y no miro a las personas que veo, más que a los árboles que uno encuentra en vuestros bosques o a los animales que pasan por allí. Incluso el ruido de su actividad no interrumpe mis ensoñaciones más que el de un río. Si algunas veces reflexiono sobre sus actividades, lo hago con el mismo placer que usted tiene en contemplar a los campesinos cultivando sus parcelas, pues veo que toda su labor sirve para embellecer el lugar donde vivo para asegurar que no me falte nada.

*Pues si hay placer en ver los frutos crecer en vuestros huertos y recrear la vista con la abundancia, no es menor ver a los barcos llegar aquí trayéndonos en abundancia todo lo que las Indias producen y todo lo que es raro en Europa. ¿Qué otro lugar del mundo puede uno elegir en el que todas las comodidades de la vida y cualquier curiosidad que uno pueda desear sean tan fáciles de encontrar como aquí? (...)*¹² (Negrillas y subrayado nuestro).

Pero, ocurre con suma frecuencia en la historia urbana que la mayoría de los temores -fundados o no- sobrepasen los límites racionales en el mundo de los riesgos inexorables. Creamos un concepto de ciudad como una *fortaleza de certidumbres*, donde, de antemano su complejidad funcional parecía inmunizarnos de todo y de todos. En la ciudad moderna siempre existen sectores, tejidos y personas que se encargan del “todo público”, de “aquello que es perturbador” dentro de un compendio normativo que les impone cometidos, atribuciones, facultades y competencias urbanas. ¿Pero qué ocurre cuando los que se encargan de todo, enferman? ¿Qué ocurre si quienes deben otorgar la certeza para los ciudadanos, también, se encuentran en una situación de vacilación más aguda que la del ciudadano promedio?

La ciudad nueva, que surge del Covid-19 debe pensar en educar al ciudadano para la incertidumbre, y parte de esa educación comienza precisamente con replantear al Derecho urbanístico, más que todo, en advertirle que no es suficiente regular los usos del suelo o la planificación, sino también, una base en la cual todo ciudadano enfrentará su cosmovisión de incertidumbres. Además,

12 DESCARTES, R. *Oeuvres et lettres*. Trad. por A. Bridoux, París, 1949, págs. 728-730.

como indicamos, se ha acelerado la transición hacia el mundo transindustrial, donde las ciudades servirán de plataformas para esa fusión tecnológica. Inclusive, pudiéramos estar en presencia de la nueva ciudad, para nada presencial y cuyo vigor se encuentra en la plataforma tecnológica virtual.

El peligro de los contextos actuales se debe a un factor que es histórico: *la tentación del poder, donde no escapa la gobernanza en materia urbanística*. Aquélla es la fuente de vicios y conductas antijurídicas, pero también, de desviaciones que pueden inclusive enmarcarse dentro de lo legal y situado en las fronteras de la disciplina urbanística¹³. Las contingencias, maximizadas por lo que implica el riesgo global, terminan por fortalecerse con una noción de “*imprescindibilidad*” de los que se “*ocupan de todo*”. Y no decimos sobre las administraciones públicas, que en primera línea, serían esos sujetos.

Hablamos también de aquellos que sensiblemente se transforman en actores de preservación de la funcionalidad urbana como ocurre con el personal sanitario o el logístico de suministros permanentes de alimentos y medicinas. Y consideramos, visto todos los *seminarios web* de los últimos dos meses, sobresaliendo los organizados por el FORO IBEROAMERICANO DE DERECHO ADMINISTRATIVO (FIDA)¹⁴, que en nuestro contexto urbano, el estado de alarma y sus peligros apuntan hacia la vigilancia de los que se “*ocupan de todo*”.

13 Sobre el concepto de disciplina urbanística y su relación con el Derecho administrativo sancionatorio, Véase PAREJO ALFONSO, L. *La disciplina urbanística*, Iustel, Madrid, 2012. CARCELLER FERNÁNDEZ, A. *Derecho urbanístico sancionador*, Atelier, Barcelona 2004.

14 El FORO IBEROAMERICANO DE DERECHO ADMINISTRATIVO (FIDA), ha facilitado la plataforma *on line*, los llamados “Seminarios Web”, todos, moderados por el profesor Jaime Rodríguez Arana. El 5 de mayo de 2020, con la presencia de los profesores Carlos Delpiazzo, Miriam Ivanega, Gladys Camacho, Enrique Chase y José Ignacio Hernández, se dictó el tercer seminario sobre las *Libertades en tiempo de Covid-19*. El segundo seminario web fue el 28 de abril de 2020, con la presencia de los profesores Javier Barnés, Allan Brewer-Carías, Jorge Danós, Luis Ferney Moreno, Alejandro Pérez-Hualde y Felipe Rotondo cuya temática central fue *el Estado de Derecho en tiempos de Covid-19*. El primer seminario web fue el 21 de abril de 2020, con la presencia de los profesores Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Jaime Rodríguez Arana-Muñoz, Pablo Ángel Gutiérrez Calantuono, Rafael Valim, Rodrigo Ferrés, Wilfrido Warde y William Zambrano Cetina, en donde se disertó sobre el *Derecho Administrativo ante la crisis del Covid-19*. La FUNDACIÓN UNIVERSITAS, con sede en la ciudad de Barquisimeto - Venezuela, ha desarrollado, en los últimos dos meses, foros sobre temáticas conexas al estado de alarma, más que todo, en vertientes muy precisas como el trabajo, el teletrabajo, tiempo libre, etc. Todas las videoconferencias se encuentran alojadas en su canal por YouTube.

II.- ¿CÓMO CALIFICAR LO MODERNO Y QUÉ ES UNA NUEVA TENDENCIA EN EL DERECHO?

Mucho antes de la irrupción del Covid-19, el Derecho urbanístico ya venía asumiendo nuevas manifestaciones producto de su dinámica interdisciplinaria, donde inclusive, la regla urbanística tradicional comenzaba a sufrir una modificación sin compás alguno en la historia del Derecho. Algunos autores identificaron esta nueva manifestación de la regla urbanística como propio del nuevo mundo del pensamiento, más específicamente, en la *fractalética* o pensamiento autorreplicante¹⁵.

Desde que el BARÓN HAUSSMANN se propuso la primera versión de unas reglas urbanísticas diferenciadas de la tradición romana¹⁶, ésta última más vinculada hacia derecho de vistas, desagües y servidumbres; el Derecho urbanístico ha girado en torno a la materialización de un modelo de ciudad. Es una regla tridimensional, capaz de transformar un gráfico, plano y diseño en dispositivo con vinculación normativa efectiva. En cuanto a la teleología de la regla urbanística, que siempre será una constante para la teoría del Derecho, la responde al modelo de urbanismo predominante.

De esta manera, el Derecho urbanístico ha sido capaz de establecer reglas, mecanismos, procedimientos y otras formas de enmarcar la actuación de aquellos que se “encargan de todo” y de los que no se “encargan de nada”, en el contexto de una urbe, ahora, afectada por una pandemia global que tensa sus delicados mecanismos *autopoiéticos*.

En una sociedad del ocio, como de suyo ocurre más en el primer mundo, el Derecho urbanístico asume el carácter garantista que el constitucionalismo nos empuja hacia el nuevo *koiné* del Derecho. En otras latitudes, para no abonar conceptos como “sociedades en desarrollo” o “tercer mundo”, aludimos al *Derecho urbanístico*

15 Para más detalles, véase SUBIRATS, E, “La ciudad fractal”, *Astrágalo: revista cuatrimestral iberoamericana*, nº 4, 1996, págs. 5-8. VILELLA BAS, S. “Crecimiento de la ciudad y fractales”, en: AAVV. *X Congreso Internacional de Expresión Gráfica aplicada a la Edificación: Nuevas líneas de investigación en Ingeniería de Edificación*, Alicante, 2010, págs. 907-916.

16 Sobre los cambios presentados por HAUSSMANN, véase PINON, P. *Atlas du Paris haussmannien - La ville en héritage du Second Empire à nos jours*, Parigramme, París, 2002. GAILLARD, J. *Paris, la ville, 1852-1870*, Honoré Champion, París, 1977. LAVEDAN, P. *Nouvelle histoire de Paris - Histoire de l'urbanisme à Paris*, Diffusion Hachette, París, 1993. DES CARS, J. et PINON, P. *Paris-Haussmann - “La pari d’Haussmann”*, Éditions du pavillon de l’Arsenal et Picard, París, 1991.

de segunda velocidad, es decir, su operacionalización en Estados donde las ciudades permanentemente viven situaciones de alarma por la carestía o carencia total de los servicios, por la improvisación en las actuaciones urbanísticas, por la irrupción de una caprichosa “disciplina urbanística” que se tuerce ante la lógica corrupta¹⁷ y el férreo abrazo a modelos normativos urbanísticos ya superados, como por ejemplo, elevar a los Planes de Desarrollo Urbano Local a niveles de extremo legalismo fetichista. Toda esta combinación, aunada a la transición que hemos hecho mención sobre el pensamiento cuántico/fractal, transforman al Derecho urbanístico en terreno fértil para una renovación jamás elucidada por sus cultores.

Por ello, queremos hacer una advertencia metodológica en lo que respecta el término “nuevas tendencias” o “modernas tendencias” que abordaremos en este trabajo. De plano, debemos descartar la actitud de la “novedad snob” cuando se alude a dichas construcciones influyentes en las estructuras jurídico-urbanísticas. La novedad, sobre todo para la ciencia jurídica, no radica en elucidar conceptos, paradigmas, procedimientos o teorías jurídicas del cero histórico como de suyo, y erróneamente, nos introdujo la ilustración¹⁸. Lo novedoso en la Dogmática jurídica estriba en su capacidad para replantear esquemas ya superados, renovando en la profundización del discurso jurídico, más propiamente, de la teoría de la ciudad y su Derecho.

II.1.- ¿CÓMO IDENTIFICAMOS UNA NOVEDAD EN DERECHO Y CÓMO SE CONVIERTE EN TENDENCIA?

La novedad moderna, aunque luzca un pleonismo, implica, citando el *Thesaurus Linguae Latinae*, como “(...) *qui nunc, nostro tempore est novellus, praesentaneus* (...)”¹⁹ que traduciría como “el ahora, nuestro tiempo. Lo novedoso y eficaz”.

17 Sobre este particular, de las desviaciones de la disciplina urbanística por razones de corrupción, véase GIMÉNEZ GARCÍA, J. “El urbanismo como escenario delictivo”, en: AAVV. *Corrupción y urbanismo*, Universidad de Deusto-Cuadernos Penales José María Lidón, nº 5, Bilbao, 2008, págs. 163-188. MARTÍN MATEO, R. *La gallina de los huevos de cemento*, Thomson-Civitas, Madrid, 2007).

18 Al respecto, véase RODRÍGUEZ-ENNES, L. “El Derecho Romano y la Ilustración”, *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, nº VI, 1994, págs. 125-156.

19 *Thesaurus Linguae Latinae*, Leipzig: B.G. Teubneri, 1966, Vol. VIII, pág. 244.

Ese "*ahora, de nuestro tiempo. Lo novedoso y eficaz*", implica que toda construcción teórica que ambicione pretensiones de calificarse como "nueva tendencia", debe primeramente cotejarse que las ideas jurídicas introducidas coincidan, de manera conjunta, con los siguientes criterios:

- *Incidencia sobre la estructura real* de un concepto, institución o procedimiento.
- *Incidencia sobre el discurso teórico* (doctrinal o jurisprudencial) de ese concepto, institución o procedimiento.
- *La importancia de la profundización* sobre impacto y desempeño de las instituciones, conceptos o procedimientos dominantes o mejor dicho, "*consensuados*" como aprendimos del constitucionalismo moderno y democrático (óptica pragmática).
- *Proyección sobre el futuro*, como concepto, institución o procedimiento capaz de resolver la contingencia que las tendencias jurídicas dominantes no han podido resolver a satisfacción.

En este punto debemos detenernos sobre el quehacer propio de la Dogmática jurídica, y más propiamente, su más sustancial manifestación desde la aparición a finales del siglo XVII²⁰. Siempre hemos vivido bajo la neurosis de las "*respuestas totales en Derecho*", capaces de construir las "*Summas Iuridicae*" que han consolidado el discurso jurídico occidental en los últimos dos siglos. El problema estriba en que la realidad, los hechos, siempre terminarán imponiendo su tiranía por sobre cualquier construcción ideal conceptual. A esta tradición fáctica, se le adiciona los condicionantes propios de la razón cuántico/fractal²¹,

20 Véase MASSINI, C.I. *La desintegración del pensar jurídico en la edad moderna*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1980.

21 En el pensamiento cuántico/fractal, operacionalizado en el algoritmo, es contrario a la tendencia de agruparse en teorías generales, dando así pie al denominado "esquema multinivel". Por ello, de manera pedagógica, esta forma de razonar cuántico/fractal posee cuatro (04) características: 1. *Desaparece todo significado concreto de las palabras*. Para el pensamiento cuántico es imposible entender, por ejemplo, la palabra Constitución sin agregarle varios significados. De esta manera, el primer indicador del Derecho en el mundo cuántico se manifiesta con la aparición de nuevos oxímoron como "Dictadura constitucional", "La e-justicia", "la justicia virtual", etc. En el racionalismo clásico de la modernidad crítico/lineal que una definición jurídica careciera de un sentido concreto era considerada "inaceptable", amén de ser desechada de plano por su evidente capacidad de inducir a errores. 2. *Los resultados son esquemáticos a*

donde la solución se centra más en lo fragmentario que en las *summas*.

Ahora, el Derecho, debe entender que lo importante es asumir aquella idea que Macintyre exponía: *sobre la razón narrativa*. En ella la Teoría del Derecho parece entender que su vitalidad estriba no en las respuestas totales, sino, en la “*debida respuesta*” para la contingencia precisa, que fragmentada por el pensamiento cuántico, requiere más que nunca de un hilo argumental conductor.

No es que propongamos una fragmentación del discurso jurídico, devolviéndonos al llamado “*derecho romano de los romanos*” como lo explicaba RICARDO ORESTANO en sus lecciones²². Debemos entender que la

multinivel. Esta cualidad expresa que las palabras y conceptos no solo se representan en el clásico manejo de la dimensión lingüística, sino que operan a niveles no lingüísticos, tales como: comportamiento, simbolismo, etc. En el Derecho urbanístico esta característica se hace palpable al aceptar lo que denominados *norma gráfica*, en la cual, se le otorga un valor normativo a un cálculo matemático, a un plano, a unas coordenadas, etc. 3. *Esquemización no lingüística de los términos*. Está relacionado con el lenguaje pictográfico, específicamente, al chino, el árabe, el hebreo y la escritura cirílica. En estos lenguajes, cada símbolo representa valores y conceptos per se, sin tener que emplear la abstracción como hacemos los occidentales para discernir entre los valiosos de lo supefluo. 4. *El porcentaje de probabilidad de que dicha esquematización multinivel sea así*. Es acá donde nos introducimos en el mundo de los algoritmos, como ya explicamos. El algoritmo, citando a Christopher Steiner es una “(...) *lista de instrucciones que lleva directamente a un usuario a una respuesta o resultado particular dada la información disponible* (...)” STEINER, C. *Automatethis: How Algorithmscameto Rule the World*. Penguin, New York, 2012, págs. 15-21. El pensamiento cuántico introduce lo que se denomina *balance de probabilidad de ocurrencia terminológica*. Supongamos que definamos el concepto de estado de policía como “ausencia de estado de Derecho”, tal como lo hacemos desde el siglo XVIII. En el razonar cuántico, esa linealidad se disipa y fragmenta, otorgándose no un “consenso” sobre una definición del estado de policía, sino un “porcentaje de probabilidad” de que en efecto exista una “ausencia” y probabilidad de “estado de Derecho”. Así, el algoritmo se alimenta de la Big Data aportada por los usuarios de redes sociales y demás sistemas. Para más detalles, véase PEÑA MERÍ, R. “Historia de los algoritmos y de los lenguajes de programación”, *Novática: Revista de la Asociación de Técnicos en Informática*, nº 209, 2011, págs. 60-63. RICO-JUAN, J.R. *Esquemas algorítmicos*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 2003.

22 La expresión “derecho romano de los romanos” encierra la experiencia real del fenómeno jurídico nominado bajo la expresión “Derecho Romano”, vigente desde los orígenes de Roma hasta la finalización del reinado del Emperador Justiniano. Esta aclaratoria es necesaria explicarla por cuanto tras la caída de la civilización romana, las normas y demás fuentes romanas fueron objeto de manipulaciones, abstracciones y demás procesos teóricos que alteraron el espíritu original. Lo que aprendimos todos nosotros en las facultades de Derecho como Derecho Romano, con su organización conceptual y programa, es una creación totalmente elaborada en el siglo XIX conocido como *dogmática romanística* (WINSCHIED, VON BÜLOW, KOLLER) que nada se asemeja a la verdadera expresión del Derecho romano origina. Véase ORESTANO, R. *Introducción al estudio del Derecho Romano*, Universidad Carlos III, Madrid, 1997, págs. 145 y ss.

historia jurídico-generacional es un capítulo, y cada generación sujetos que componen un sistema jurídico específico, escribe ese capítulo que le corresponde por derecho propio, sin alterar el anterior pero tampoco pretendiendo secuestrar el siguiente. Sencillamente hay que responder a los problemas que sólo el Derecho puede formular en su tiempo, sin olvidar sus tradiciones y lo aprendido en los capítulos anteriores. Cuando el Derecho, o mejor dicho, sus cultores, entienden la dificultad de este equilibrio, es que podemos hablar con propiedad de *nuevas tendencias*.

Repetimos, nuevas tendencias no puede enmarcarse como una “moda” a la cual se habla y se sigue por un prurito de mera estética o relevancia teórica.

- Evitar juzgar como “*periclitadas, malas, demodés, insuficientes, etc*” las anteriores tendencias que alguna vez fueron nuevas. No sabemos si en su replanteamiento, vuelvan con otra forma y presentación, pero, conservando la sustancia. La moralización teórica, salvo, en casos de teorías extremas como las planteadas por los juristas afectos al nazismo²³, debe someterse a una fuerte interdicción. El cero histórico teórico-jurídico ha terminado siempre estrellándose contra la propia realidad. Un ejemplo de ello, más reciente, ocurrió con la famosa tesis del *Derecho dúctil*²⁴, replanteada década después por el propio autor²⁵.

III.- LAS ETAPAS DEL DERECHO URBANÍSTICO GLOBAL Y SU HISTORIA

Con las debidas advertencias sobre lo que implica una nueva tendencia en el Derecho, previamente, nos vemos en la necesidad de ubicarnos en las dimensiones históricas del Derecho urbanístico global. Al

23 Véase RÜTHERS, B. *Derecho degenerado: teoría jurídica y juristas de cámara en el Tercer Reich*, Marcial Pons, Madrid, 2016. MÜLLER, I. *Los juristas del horror. La justicia de Hitler, el pasado que Alemania no puede dejar atrás*, Ediciones de Alvaro Nora, trad. Carlos Armando Figueredo, Caracas, 2009.

24 ZAGREBELSKY, G. *El derecho dúctil*, Editorial Trotta, Madrid, 1995.

25 ZAGREBELSKY, G. *Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009.

respecto, es innegable que existe el consenso en el punto de partida de nuestra disciplina, que se sitúa en la reforma de HAUSSMANN para la París del Segundo Imperio a las cuales se han adicionado las más refinadas técnicas que el urbanismo y la arquitectura han impuesto a lo largo del siglo XX, que puede calificarse, como el siglo del triunfo de la ciudad²⁶.

De esta manera, verificaremos antes, cuáles han sido las etapas del Derecho urbanístico global partiendo no sólo de lo que se encuentra como nueva tendencia, sino sus diferentes estadios atendiendo la *cliometría* como método específico para tal fin²⁷. Esta última nos introduce en una metodología precisa para establecer cuándo y cómo estamos en presencia activa de una determinada etapa, que si bien ha sido formulada para la economía, para el Derecho no habría mayores obstáculos epistemológicos.

Sólo basta que coincidan el *eje histórico*, el *cambio cualitativo* y el *proyecto histórico* para entonces hablar científicamente de las etapas científicas de una ciencia o una de sus ramas. En el caso del Derecho urbanístico, es clara la presencia de tres (03) etapas, contadas desde 1855 hasta nuestros días.

III.1.- EL DERECHO DEL PLAN FUNCIONAL (1855-1990)

Comienza precisamente con HAUSSMANN y culmina en 1990 con el final del modelo estructuralista²⁸ y la crisis ecológica acumulada hasta entonces, dando por sentada la victoria en derrotar la noción

26 Véase MATAMOROS, B. "De Tropiezos y Retornos", *Cuadernos Hispanoamericanos*, nº 594, diciembre de 1999, págs. 35-43.

27 La *cliometría* como disciplina edificada por los economistas en su constante estudio de los periodos económicos, circunscribe toda metodología en precisar el estudio de los ciclos y etapas de la realidad misma que las agrupa. La aplicación de las principales técnicas confeccionadas desde la cliometría hasta nuestra investigación, parte de la necesidad científica de evitar una periodización normativo-urbanística que responda al capricho del autor. Sobre la cliometría, véase HUGHES, J. *American economic history; the development of a natural economy*, Homewood, Illinois, 1969. REITER, S. y HURWICK, L. *Designing economic mechanism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

28 Véase al respecto, HABERMAS, J. "Arquitectura moderna y postmoderna", *Revista de Occidente*, nº 42 (noviembre 1984), págs.106-110.

industrialista de la *Coketown*²⁹. Calificamos a este Derecho urbanístico dedicado íntegramente a la *regulación de la ciudad*, preocupado más por el territorio y no tanto por el ciudadano, aunque su principal motivo era higienizar las ciudades a través del concepto de <<ensanches>> como bien lo explicó la profesora de la Universidad a Coruña, ALMUDENA FERNÁNDEZ, en seminario virtual del FIDA³⁰.

Es el Derecho urbanístico apegado al *zoning*³¹, a la regla urbanística monofuncional, al sistema de planes cerrados³², a la limitación de la propiedad urbana³³, al seccionamiento territorial, etc. Fue el modelo jurídico-urbanístico que alimentaría nuestras vigentes leyes de Ordenación Territorial y Ordenación Urbanística en Iberoamérica, donde las vinculaciones urbanísticas asumirían, por ejemplo en Venezuela, el mote de *Variables Urbanas Fundamentales* (VUF)³⁴.

III.2.- EL DERECHO DEL PLAN Y EL CUIDADO DEL AMBIENTE (1996-2016)

Luego de la Cumbre de Río en 1992, el Derecho urbanístico comenzó a preocuparse no sólo por regular la ciudad y su ocupación, sino que comienza a concebirla *como un "hábitat" donde se lucha por restituir*

29 Véase ALOMAR, G. *Teoría de la ciudad*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1980, pág. 120.

30 FORO IBEROAMERICANO DE DERECHO ADMINISTRATIVO (FIDA), *El Derecho administrativo en tiempo de COVID-19: El Derecho urbanístico en tiempos de COVID-19*. Sexto webinar, celebrado el 28 de mayo de 2020. Puede ser consultado en el canal de YouTube de la FUNDACIÓN UNIVERSITAS: <https://www.youtube.com/watch?v=6AFw2MNSqGk>

31 En relación al *Zoning*, véase GUERREMO MANSO, C. de. *La Zonificación de la Ciudad: Concepto, Dinámica y Efectos*, Thomson-Reuters-Aranzadi, Pamplona, 2012.

32 Al respecto, sobre la evolución del concepto y sistema de planes, véase PAREJO ALFONSO, L. "El plan urbanístico no es sólo norma. El pro de la superación de la doctrina simplificadora de su naturaleza", *Práctica urbanística. Revista Mensual de Urbanismo*, nº 144, 2017, págs. 23-29.

33 Véase BREWER-CARÍAS, A.R. *Urbanismo y propiedad privada*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1980.

34 En Venezuela la técnica escogida por la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU) vigente, lleva por nombre *Variables Urbanas Fundamentales*. Para más detalles, véase GRIMALDI CASTRO, L. *Interpretación y reglamentación de las Variables Urbanas Fundamentales*, Cuadernos de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1994. Para más detalles, en relación al Derecho urbanístico venezolano, véase URBINA MENDOZA, E.J. *El Derecho Urbanístico en Venezuela (1946-2019). Entre la tentación centralizadora y la atomización normativa de la ciudad venezolana sofocada*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2019.

el equilibrio ambiental roto por los modelos de desarrollo urbano. En la conferencia de Estambul de 1996 (conocido como Hábitat II)³⁵, se introducen conceptos como “desarrollo urbano sustentable”, gestión racional del suelo urbano, cuidado del ambiente urbano, estado ambiental de Derecho³⁶ y otras abstracciones operativas que en nuestro continente se concretarían en las diferentes leyes sobre urbanismo nuevas, o bien, adicionándole regulaciones de esta naturaleza a las ya existente, como en efecto, ocurriría en Venezuela en 1996 cuando se aprueban las *Normas sobre Evaluación ambiental de actividades susceptibles para degradar el ambiente*³⁷.

III.3.- EL DERECHO DEL CIUDADANO Y SU CIUDAD (2016-)

Formalmente esta tercera etapa comienza en 2016 con la aprobación del Informe Hábitat III, conocida como la *Nueva Agenda Urbana*, la cual, se ha trazado un horizonte temporal hasta el año 2030. Las metas de la década para la ciudad, ha marcado la esencia misma del Derecho urbanístico, pues, ya su prioridad no es la regulación de la ciudad o el hábitat, sino, *colocar ambas al servicio del ciudadano*. Esto no quiere decir que desprecie a su contenidos conceptuales de las dos etapas anteriores. Siguen estando presente entre sus instituciones, pero, ya no como paradigma central.

El Derecho urbanístico de los últimos años busca centrar sus esfuerzos teóricos no sólo en optimizar su patrimonio epistemológico acumulado en un siglo, sino también, el papel y desafío de los

35 La Organización de las Naciones Unidas comienza a preocuparse por el tema de los asentamientos humanos al celebrarse la Conferencia de Vancouver (1976) mejor conocida como Hábitat I (Res. 31/109 de fecha 16 de diciembre de 1976). En 1978 se crea el Programa de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos conocido desde entonces como ONU-HÁBITAT. desde entonces cada 30 años celebra las Conferencias Generales, siendo así las de Estambul en 1996 (Hábitat II) y la Conferencia de Quito de 2016 sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible (Hábitat III: Res/71/256 de fecha 20 de octubre de 2016).

36 Véase JORDANO FRAGA, J. “La Administración en el Estado ambiental de Derecho”, *Revista de administración pública (RAP)*, nº 173, 2007, págs. 101-141. TEITELBAUM, A. *La crisis actual del derecho al desarrollo*, Universidad de Deusto-Servicio de Publicaciones, Bilbao, 2001.

37 Decreto Presidencial nº 1.257, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, nº 35.946 de fecha 16 de abril de 1996.

derechos fundamentales³⁸, la ocupación del hábitat cada vez más sustentable³⁹, los planes más humanizados y cónsonos con el derecho a la ciudad⁴⁰, la inclusión del proceso denominado *smarts cities*⁴¹, una cada vez más precisa *disciplina urbanística*, asumir los parámetros de un *soft law* más equilibrado y eficaz capaz de reflejar el concepto de *buena Administración del urbanismo*⁴², así como, otros conceptos como *resiliencia* de alcance global⁴³.

IV.- NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO URBANÍSTICO. UN NUEVO ENSAYO PARA LA RENOVACIÓN DE LA DISCIPLINA EN LA TRANSICIÓN DE LA SOCIEDAD MODERNA CRÍTICO/LINEAL HACIA LA CUÁNTICO/FRACTAL

La última de las etapas del Derecho urbanístico, brevemente reseñada en el subepígrafe anterior, abre las puertas para las nuevas tendencias que lo precisan. Tendencias que establecerán sus nuevos compases

38 Véase PAREJO ALFONSO, L. "Reflexiones sobre la evolución del sistema urbanístico desde sus fundamentos", *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, nº 311, 2017, págs. 297-322, y con idéntica finalidad, GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F. "Las claves imperturbables del que debiera ser el futuro y deseable Derecho Urbanístico español a la luz de su brillante pasado y convulso presente", *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, nº 330-331, 2019, págs. 101-150. Véase igualmente ASCHER, F. *Les nouveaux principes de l'urbanisme. La fin des villes n'est pas à l'ordre du jour*, Éditions de l'Aube, París, 2004, págs. 67-90.

39 Véase GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S. "Pasado, presente y futuro del Derecho urbanístico", *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, nº 311, 2017, págs. 167-177. GONZÁLEZ BUENDÍA, F. "Las dificultades actuales de la ordenación del territorio y del urbanismo", *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, nº 322, 2018, págs. 19-36. PIPARD-THAVEZ, D.. *Le nouveau droit de l'urbanisme*, M.B. Éditions, París, 2004, págs. 39-46. MENGOLI, G.C. *Manuale di Diritto Urbanistico*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, págs. 23-34.

40 Véase ÁVILA ORIVE, J.L. *Ciudadanía urbana, desarrollo sostenible y derecho a la ciudad*, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, págs. 15-68. BOUAZZA ARIÑO, O. "La protección de la función ambiental del derecho de propiedad en la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". En *El derecho a la ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés*, dir. Judith Gifreu i Font, Madrid, 2016, págs. 188-204.

41 Véase RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J y FERNÁNDEZ CARBALLAL, A. *La buena administración del urbanismo. Principios y realidades jurídicas*, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, págs. 19-29.

42 Además de la obra citada de los profesores Jaime Rodríguez-Arana Muñoz y Almudena Fernández Carballal, véase PAREJO ALFONSO, L. "La actuación administrativa a caballo. De la división entre normación y simple ejecución y el caso de la planificación y el plan", *Revista de Derecho Público: Teoría y Método*, Vol 1, 2020, págs. 1-34.

43 Carta Encíclica *Laudatio Si, sobre el cuidado de la casa común* (Roma: AAS, nº 107.9, 2015), 84-945.

y velocidades en medio de los retos que impone la normativa global, por ejemplo, la *Agenda Urbana 2030*.

Si debemos estar conscientes que al finalizar la década, las ciudades y sus ciudadanos deben reflejar una armonía a prueba de cualquier contingencia, incluyendo, la que vivimos con la pandemia del Covid-19. De esta forma, las nuevas tendencias la podemos resumir en tres ideas-fuerza, como en efecto, lo reseñamos en otro trabajo de la Revista Americana de Urbanismo⁴⁴:

- El derecho a la ciudad.
- La nueva norma urbanística plurifuncional.
- El *soft-law* urbanístico.

Estos ejes teóricos comienzan a debatirse en todo el orbe bajo diferentes enfoques, muchas veces polémicos no sólo en lo metodológico, sino, en el contenido y categorías epistemológicas. Tanto la doctrina que los recoge⁴⁵ como la jurisprudencia europea⁴⁶, han incorporado

44 Véase URBINA MENDOZA, E.J. "El control de la convencionalidad de los derechos fundamentales contemplados en las cartas globales sobre el derecho a la ciudad y su aplicabilidad en el Derecho urbanístico interno. Un caso de estudio: el Derecho urbanístico venezolano", *Revista Americana de Urbanismo (RADU)*, nº 2, 2019, págs. 159-209.

45 Véase BORJA I SEBASTIÁ, J. *Los derechos en la globalización y el derecho a la ciudad*, Fundación Alternativas, Madrid, 2004. CUERDA MONTOYA, J.A. "La Europa de las ciudades y el derecho a la ciudad". En *Debates para una nueva Europa. Reflexiones ciudadanas para el cambio*, coord por José María González Zorrila, Madrid, 2014, págs. 37-40. GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F. "La injerencia de la Unión Europea en el urbanismo de sus Estados miembros como consecuencia de su propuesta de modelo europeo de desarrollo urbano: especial atención a su incidencia en el caso de España", *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, nº 323, 2018, págs. 19-77. PAQUOT, T. "Le droit à la ville et à l'urbain". En *Alterarchitectures Manifesto: observatory of innovative architectural and urban process in Europe*, coord. por Yvette Masson Zanussi, Thierry Paquot y Marcos Stathpoulos, Bruselas, 2012, págs. 269-279. GARNIER, J.P. "Le droit à la ville de Henri Lefebvre à David Harvey entre théorisations et réalisation", *Homme et la société: revue internationale de recherches et de synthèses sociologiques*, nº 191, 2014, págs. 59-70.

46 Véase sentencias emblemáticas del tema abordado, dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), las cuales, se pueden recuperar en su portal: <http://curia.europa.eu/juris/recherche>. De los últimos años, de relevancia, tenemos: Sentencia nº EU 2018:833, Asunto C-167/17 de fecha 18.10.2018 (Caso: *Volkmar Klohn*), sentencia nº EU 2018:401, Asunto C-160/17 de fecha 07.06.2018 (Caso: *Raoul Thybaut*), sentencia nº EU 2016:603, Asunto C-374-15 de fecha 28.07.2016 (Caso: *Association France Nature Environnement*), sentencia nº EU 2013:833, Asunto C-463-11 de fecha 18.04.2013. Véase también PÉREZ-MARÍN BENÍTEZ, A.. "Derecho de propiedad, dotaciones públicas y urbanismo: apuntes de urgencia a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", *Actualidad administrativa*, nº 9, 2017.

estos avances desde hace décadas, cuando no, los parlamentos y las regulaciones normativas desde Europa hasta algunas experiencias latinoamericanas⁴⁷, donde también se debate no sólo la generalidad del derecho a la ciudad y su control jurisdiccional, sino también desde la perspectiva de género⁴⁸.

Sin embargo, en Venezuela, se complica su recepción en razón del escaso debate sobre lo que implica el derecho a la ciudad, máxime cuando en 2014, un Decreto-Ley dictado por Nicolás Maduro⁴⁹ lo revistió y desfiguró como un *derecho de naturaleza prestacional*⁵⁰ y que a su vez apalancaría “(...) en la construcción del socialismo (...)”⁵¹.

47 En el caso Europeo, véase la *Directiva 2001/42/CE* del Parlamento y del Consejo Europeo de fecha 27 de junio de 2001, sobre medio ambiente y planeamiento urbano. En relación a la evaluación conjunta de la normativa de la Unión y las ciudades, véase Comisión Europea. *Informe de la Comisión al Consejo sobre la Agenda Urbana para la UE*. Bruselas, 20 de noviembre de 2017, COM (2017) 657 final, pp. 9-12. También, Véase CHABROT, C. “Le Charte européenne des droits de l’homme dans la ville. Un exemple d’acte <prejudique>”, *Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger*, nº 2, 2007, págs. 355-378. En el caso colombiano, tenemos la experiencia del Decreto 364 contenido del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá (D.C.) del año 2013.

48 MONTROYA RUIZ, A.M. “Aproximaciones sobre el derecho a la ciudad de las mujeres desde un enfoque de seguridad humana”, *Ratio Juris*. Vol. 7, nº 15, 2012, págs. 177-190.

49 Se incorpora en nuestra legislación el término “derecho a la ciudad” en el *Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioprodutivo de la Patria*, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, extraordinario, nº 6.151 de fecha 18.11.2014. Sobre el particular, véase URBINA MENDOZA, E.J. “La transformación inconstitucional del concepto sobre equipamiento urbano como <escala de regionalización> en el Decreto-Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioprodutivo de la Patria”, *Revista de Derecho Público*, nº 140, 2014, págs. 383-400.

50 El decreto-ley contempla el exabrupto al calificar en su exposición de motivos que “(...) el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley dispone el marco de desarrollo de lo extraordinario en todas las escalas del territorio, para enfrentar la pobreza estructural así como *dotar del derecho a la ciudad a toda la población* (...)” (cursivas nuestras). Así, el legislador delegado venezolano lo ha concebido como una suerte de errónea de derecho de naturaleza prestacional. En el Título V, Capítulo II del citado Decreto-Ley, lo intitula de como “Equipamiento urbano para la democratización del derecho a la ciudad”, concretándose el artículo 45, ejusdem, de la siguiente manera: “Artículo 45. Con el objeto de regular los instrumentos necesarios que garanticen la democratización del derecho a la ciudad, la plena satisfacción de las necesidades básicas y sociales consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley (...)”

51 Artículo 46 del Decreto-Ley de Regionalización otorga una teleología al derecho a la ciudad, que no sería más para construir el socialismo, fijándolo como mínimos de atenciones. El derecho a la ciudad como construcción teórica, no está para cumplir fines ideológicos ni mucho menos para ser apropiado como un instrumento de pensamiento político-partidista.

Este caso no será el primero de dicotomía entre la institución y las regulaciones normativas. Ya ocurrió precisamente con la derogatoria de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y la de Ordenación del Territorio en 2005, ordenada por la Ley Orgánica para la Gestión del Territorio, esta última, que tampoco entraría en vigencia de forma inexplicable⁵².

IV.1.- EL DERECHO A LA CIUDAD

Debemos advertir que lo que se conoce como “derecho a la ciudad”, no tiene en sus orígenes ninguna relación con la teoría de los derechos fundamentales, como erróneamente parece lucir a primera vista. Una vez adentrado el siglo XXI, se ha posicionado más dentro de la esfera del Derecho urbanístico por la recepción de la doctrina y la jurisprudencia comunitaria europea anteriormente citada. Su mocedad se remonta a finales de los años 60 del siglo XX con la obra del sociólogo HENRY LEFEBVRE intitulado *Le droit à la ville*⁵³. En dicho trabajo, LEFEBVRE formula

52 Hacemos referencia al incomprensivo impase legislativo propinado en 2005 con la aprobación de la nunca vigente Ley Orgánica para la Planificación y Gestión del Territorio. La citada ley fue publicada el 1º de septiembre de 2005 en Gaceta Oficial nº 38.263. Sin embargo, la Asamblea Nacional mediante oficio ANG-239 del 21/09/2005, ordena su reimpresión por error material del ente emisor, publicándose finalmente en la Gaceta Oficial nº 38.279 del 23/09/2005. El 1º de marzo de 2006, apareció también forma sorpresiva en Gaceta Oficial (nº 38.388) la primera reforma de este documento, incorporándole una *vacatio legis* hasta el 31/08/2006. El 1º de septiembre de 2006 (Gaceta Oficial Extraordinaria nº 5.820), nuevamente se dicta otra reforma parcial otorgándosele otra *vacatio* hasta marzo de 2007. El 27 de febrero de 2007, de forma insólita, la Asamblea Nacional en vez de conceder otra *vacatio* se publica en Gaceta Oficial nº 38.633, la *Ley Derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión del Territorio*. Sobre este particular, el profesor BREWER-CARÍAS expresaría: “(...) La Ley que nunca fue tal, pretendía por otra parte refundir los textos de las dos Leyes Orgánicas precedentes, con algunos cambios significativos. Los objetivos de esa Ley Orgánica que nunca estuvo vigente, en todo caso, eran establecer las disposiciones que en concordancia con las realidades ecológicas y los principios, criterios, objetivos estratégicos del desarrollo sustentable, que incluyan la participación ciudadana y sirvan de base para la planificación del desarrollo endógeno, económico y social de la Nación (art. 1). Ello, sin embargo, sigue estando regulado en las mencionadas Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio de 1983 y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística de 1987 (...)” BREWER-CARÍAS, A. R. “El Curioso e Insólito Caso de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, Sancionada en Septiembre de 2005 y Derogada en Febrero 2007 sin haber entrado en Vigencia”, *Revista de Derecho Público*, nº 109, 2007, págs. 65-71. También, Para más detalles, véase URBINA MENDOZA, E.J. “La nueva Ley Orgánica de Planificación y Gestión del Territorio y su inserción en la historia de la normativa urbanística nacional”, *Revista Iuridica*, nº 3, 2006, págs. 55-67.

53 LEFEBVRE, H. *Le droit à la ville*, Anthropos Éditions, París, 1968.

una respuesta cáustica contra el quietismo estructuralista de la ciudad plasmada en la CARTA DE ATENAS⁵⁴.

En ningún momento supuso su obra una formulación de un derecho humano alguno, sino hasta que fuera releída y consagrada en 2004 en la CARTA MUNDIAL POR EL DERECHO A LA CIUDAD. Como bien lo apunta el profesor ÁVILA ORIVE, durante casi tres décadas, la *expresión carismática* fue un símbolo y eslogan de movimientos sociales, preocupados por el medio ambiente, la falta de vivienda, la segregación urbana y la injusticia social en las ciudades⁵⁵.

El derecho a la ciudad si bien ha tenido escasa recepción en los ordenamientos jurídicos su formulación en el plano de la Dogmática jurídica ha sido múltiple, lo que pone de manifiesto la diversidad de visiones y expectativas⁵⁶. Sin embargo, somos de la tesis que el derecho a la ciudad, más allá de los enunciados y sin decantarnos por las definiciones que contempla cada documento (cartas globales), es una *tendencia que refleja un proyecto común por construir unas reglas universales que incorporen a las ciudades como hábitats que se caractericen por el acceso al usufructo equitativo de sus recursos, actualizando y validando periódicamente el sistema internacional de protección de los derechos fundamentales*.

Visto así, podemos, en un primer plano encuadrar dentro del Derecho urbanístico que el derecho a la ciudad termina configurándose como un *archilexema jurídico*⁵⁷, para aquellos que usamos el español como

54 El propio LEFEBVRE explicará las funciones de su término “droit à la ville”, cuando en la obra (pág. 138) expresamente indica: “(...) este derecho [a la ciudad], a través de sorprendentes rodeos (la nostalgia, el turismo, el retorno hacia el corazón de la ciudad tradicional, la llamada de centralidades existentes o nuevamente elaboradas) camina lentamente. La reivindicación de la naturaleza, el deseo de gozar de ella, desvían el derecho a la ciudad. Esta última reivindicación se enuncia indirectamente como tendencia a huir de la ciudad deteriorada y no renovada, porque la vida urbana alienada debe existir “realmente”. La necesidad y el “derecho” a la naturaleza contrarían el derecho a la ciudad sin conseguir eludirlo (Ello no significa que no sea preciso reservar vastos espacios “naturales” ante las proliferaciones de ciudad desintegrada (...))” (Traducción del francés nuestra). Sobre la Carta de Atenas y sus particularidades, véase LE CORBUSIER. *Principios de urbanismo. La Carta de Atenas*, Editorial Ariel, Barcelona, 1971.

55 ÁVILA ORIVE, J.L., *Ciudadanía urbana ...*, pág.12.

56 ÁVILA ORIVE, J.L., *Ciudadanía urbana ...*, pág. 128.

57 Sobre la aplicación de la terminología gramatical en Derecho, véase SÁNCHEZ DE LA TORRE, A. *Crisis y recreación del Derecho*, Instituto de España, Madrid, 2001, pág. 9.

lengua del Derecho y de especialidad⁵⁸. Somos atrevidos al adelantar esta hipótesis, pues, como se indicó, dudamos que el derecho a la ciudad sea un derecho fundamental en el sentido estricto de la palabra, pero, tampoco podemos excluirlo del universo jurídico que encierra esta rica terminología que apenas comienza a generar debates en el plano del Derecho urbanístico. Un *archilexema* es una palabra que identifica el contenido global del campo léxico en que son considerados derechos y deberes, constituyendo su referencia universal y conteniéndolos en la estructura binaria: o es o no es un derecho fundamental.

En el caso del *derecho a la ciudad*, observamos, y más por la forma en que las cartas globales lo contemplan, como una suerte de palabra que puede englobar múltiples manifestaciones de derechos fundamentales conexos. Esta situación nos obliga a detenernos en las formulaciones observadas por el catedrático ÁVILA ORIVE en relación a los alcances de la expresión derecho a la ciudad, ya que "(...) *ha sido concebido como un derecho que pretende representar una forma superior de derechos, que contiene a todos los derechos urbanos y garantiza su cumplimiento* (...) "⁵⁹. De esta forma, existen dos concepciones en la actualidad.

IV.1.1.- El derecho a la ciudad como “derechos de derechos”

Es la primera postura que determina la naturaleza jurídica, enmarcándolo como una suerte de *derecho de derechos*. Entiende así que la idea principal del derecho a la ciudad es su composición de otros derechos fundamentales conexos, tan igual como lo presenta la CARTA MUNDIAL PARA EL DERECHO A LA CIUDAD (2005). Asumir así, entonces, el derecho a la ciudad no sería ni una construcción novísima, como tampoco tendría una utilidad ni teórica ni práctica, pues, si el contenido de otros derechos fundamentales son los que definen todo, entonces, el derecho a la ciudad será un término acuñado para una sofisticada estética dentro del Derecho urbanístico. Por otra parte, coincidimos con lo expuesto por ÁVILA ORIVE sobre lo superfluo de los llamados

58 ALCARAZ VARÓ, E, HUGHES, B, y GÓMEZ, A. *El español jurídico*, Ariel Editorial, Barcelona, 2014, págs. 15-42.

59 ÁVILA ORIVE, J.L., *Ciudadanía urbana ...*, págs. 128-129.

“derechos-síntesis”, como en su momento ocurrió con la expresión “derecho al desarrollo”⁶⁰.

IV.1.2.- El derecho de acceso a los beneficios y ventajas de la ciudad

Esta segunda vertiente condiciona al derecho a la ciudad como una instrumentalización del derecho al acceso a la vida urbana y sus beneficios, como acceso y disfrute de las condiciones, ventajas y beneficios que ofrece la ciudad⁶¹. Estos beneficios comienzan precisamente por facilitar a cada ciudadano, instrumentos de protección como por ejemplo, solicitar un amparo o tutela constitucional en aquellos casos donde no exista un Plan de Ordenación Territorial o Urbanística, como también, para la vigilancia y funcionamiento de los servicios públicos urbanos domiciliarios a través del arsenal de acciones y recursos jurisdiccionales del contencioso-administrativo contemporáneo.

A lo largo de los últimos 20 años, el derecho a la ciudad se ha concretado en varios documentos globales, unos con mayor prestigio que otros, en razón que su gran mayoría son elaborados por reuniones informales de autoridades municipales o especialistas. Así, tenemos:

- LA CARTA MUNDIAL DEL DERECHO A LA CIUDAD (2004-2005)⁶².
- LA CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD (Declaración de Saint Denis, 2000)⁶³.
- LA CARTA-AGENDA MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD (Venecia, 2011)⁶⁴.
- HÁBITAT III⁶⁵.

60 ÁVILA ORIVE, J.L., *Ciudadanía urbana* ..., págs. 137-138.

61 ÁVILA ORIVE, J.L., *Ciudadanía urbana* ..., pág. 150.

62 Foro Social de las Américas (Quito: 2004) - Foro Mundial Urbano (Barcelona: 2004) - Foro Social Mundial (Porto Alegre: 2005). *Carta Mundial del derecho a la ciudad* (2005). Versión final, Barcelona, septiembre de 2005.

63 Comisión de Inclusión Social, democracia participativa y derechos humanos/Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. <https://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-europea>

64 Adoptada por las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), puede recuperarse en <http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial>.

65 ONU-HÁBITAT III. *Nueva Agenda Urbana*. Quito, octubre de 2016, pág. 5.

El derecho a la ciudad, según estas cartas, se plantea como uno de los desafíos de las nuevas tendencias del Derecho urbanístico global. No sólo debe aportar un fundamento autónomo para delimitar lo que significa el término “acceso”, más allá de la tentación prestacional propio de erróneas vinculaciones con el modelo de procura existencial que alimentó el caso venezolano.

El concepto de “acceso” debe ser no sólo para los núcleos de derechos allí vislumbrados, sino también, para otros que seguramente surgirán en el proceso de tránsito de la sociedad urbana postindustrial hacia la transindustrial, que supone desafíos ante la IA y otras manifestaciones de este tiempo. Además, su fuerza como derecho con impacto en el imaginario urbano, devendría de la capacidad de una buena administración pública, que en el nuevo lenguaje urbanístico, se traduciría en la llamada “buena Administración”⁶⁶, la cual, basaría sus ejecutorias en los cánones de la nueva gobernanza urbana⁶⁷.

IV.2.- LA NUEVA NORMA URBANÍSTICA: PLURIFUNCIONALIDAD

La segunda nueva tendencia se refleja en el cambio del concepto de la norma urbanística, más allá de la mera concepción de técnica legislativa, que como bien se ha determinado, difiere siempre del enunciado ortodoxo gramatical⁶⁸. Históricamente la regla urbanística

66 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. y FERNÁNDEZ CARBALLAL, A. *La buena administración del urbanismo ...*, págs. 36-37.

67 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. y FERNÁNDEZ CARBALLAL, A. *La buena administración del urbanismo ...*, págs. 100-106.

68 Con relación a las manifestaciones de la norma urbanística, la misma difiere de la clásica concepción del enunciado gramatical organizado en un documento normativo. En la jurisprudencia urbanística venezolana, a mediados de los noventa, revistió la regla urbanística con características “heterodoxas”, al señalar que “(...) los planos de zonificación que pasan a formar parte de las Ordenanzas de Zonificación constituyen actos administrativos generales de efectos particulares, que afectan a los propietarios de los inmuebles comprendidos en los mismos (...) En este sentido, es la previsión en el plano anexo de Zonificación, la que determina el acto concreto de asignación de zonificación, siendo éste el que afecta de manera directa a los propietarios y el susceptible de ser impugnado en caso de cuestionamiento al propietario respecto de la zonificación por el asignada, no pudiendo aplicarse lo mismo ni atribuirse tal efecto las disposiciones generales y abstractas que conforman los artículos de las Ordenanzas de Zonificación (...)” Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 29 de abril de 1997 (Caso: *Nulidad de la Ordenanza de Zonificación del Sector El Rosal*. Magistrado-Ponente: María Amparo Grau). La sentencia puede consultarse en la *Revista de Derecho Público*. nº 69-70, 1997, págs. 397-403.

ha respondido al concepto de monofuncionalidad, es decir, que las regulaciones siempre han estado tendientes a una sola de las hipótesis que pueden concebirse de las múltiples vinculaciones urbanísticas. La regla monofuncional *es todo precepto normativo aprobado con un singular e identificable objeto y teleología regulatoria para una sola de las vinculaciones urbanísticas*.

Las nuevas tendencias globales buscan no sólo superar la monolítica regla urbanística tradicional, sino que, encuentra un alivio en otorgarle carácter multifuncional que a su vez, se conjuga con una simplificación normativa. La queja global en nuestra materia estriba directamente en las innumerables -y asfixiantes- reglas pero que con el tiempo, se van desaplicando hasta el punto que buena parte de los planes normados terminan siendo inobservados de forma hasta grotesca, cual letra muerta.

La regla urbanística multifuncional amén de entenderse como un precepto con múltiples y a veces inidentificables objetos y teleología de forma *apriori*, tiene la versatilidad de acoplarse en cualquier tiempo, modo y circunstancia; sin perder de vista su objeto esencial: *hacer del hábitat urbano un espacio de elevada calidad de vida*.

Entre las nuevas reglas plurifuncionales tenemos:

- Reglas de normación incompleta y de posterior complementariedad. Cuyo objeto será establecer unas líneas troncales de regulación, pero, que ante la complejidad urbana, será posteriormente desarrollada en la medida que la dinámica de la ciudad lo exija.
- Directrices estándar. Son instrucciones específicas para la Administración urbanística, en los casos donde se presente lo que se conoce como “situaciones especiales o atípicas”, no reguladas en ningún plan.
- Reglas de indicación flexible. En las cuales el artículo se redacta de forma incompleta para que, por vía delegada, (reglamento o normativa especial), la propia Administración urbanística pueda hacerle frente a situaciones especiales que puedan ocurrir den-

La citada decisión marcó un compás en las tendencias urbanísticas del momento, al asignarle a los planos, gráficos y tablas anexas a las Ordenanzas de Zonificación, el carácter de reglas de prevalencia frente al texto del articulado de dichos instrumentos normativos.

- tro de la trama urbana, muchas veces, presentadas como interferencia de la propia Administración urbanística nacional.
- Reglas de estímulo. Preceptiva destinada hacia la maximización del aprovechamiento urbanístico del suelo, en tanto y en cuanto, los actores urbanos decidan incrementar la incidencia de los mecanismos específicos de desarrollo, contenido en los planes. Por ejemplo, cuando un Plan de Ordenamiento Urbano (POU) es elaborado bajo cánones escrupulosamente protectorio del ambiente, una regla de estímulo será ubicada de forma transversal en todo el corpus normativo para que una vez activada, sea una directriz permanente.
 - Directrices de eje. Como su nombre indica, son matrices normativas diseñadas para resolver problemas de control urbano, más que de planificación o de disciplina urbanística. En casi toda la experiencia urbanística, la puesta en práctica de planes muchas veces encuentra grandes tropiezos no por la falta de claridad normativa de sus contenidos, sino, porque no encuentra un eje para que las Administraciones urbanísticas puedan sacarle el mayor de los provechos.

IV.3.- EL SOFT-LAW EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL DERECHO URBANÍSTICO DE CONSTRUCCIÓN COMÚN. ¿UN DERECHO URBANÍSTICO DEL ALGORITMO?

La tercera tendencia presente en esta nueva etapa del Derecho urbanístico global, reside en la experiencia anglosajona absorbida en nuestras latitudes mejor conocida como el *soft-law*⁶⁹. Se entiende por éste como *aquellos instrumentos de carácter normativo (legal o sublegal) que no tienen poder vinculante, o bien de tenerlo, son más débiles que una norma tradicional. Son reglas fundamentadas más en la persuasión y consenso que en la presión o coercibilidad sobre la conducta de los sujetos.*

69 Véase SARMIENTO, D. *El Soft Law Administrativo. Un estudio de los efectos jurídicos de las normas no vinculantes de la Administración*, Ediciones Thomson-Civitas, Madrid, 2008. CAMPANELLI ESPÍDOLA, M.J. "El derecho administrativo tradicional en el Estado posmoderno. Globalización, buena administración y supranacionalidad (el caso OCDE-Colombia)", *Revista Digital de Derecho Administrativo*, nº 21, 2019, págs. 201-219. GOROSITO ZULOAGA, R. "Los Principios en el Derecho Ambiental" *Revista de Derecho*; nº 16, 2017, págs. 101-136.

Sin entrar en la discusión del *soft-law* para el Derecho administrativo, de esta nueva tendencia queremos resaltar dos notas que formulamos a título de pregunta ¿Cuál segmento de la ordenación urbanística debe regularse vía *soft-law*? ¿Cuáles serán los efectos jurídicos “sui generis” de la regla urbanística bajo esta concepción?

Para responder a estos cuestionamientos revisemos el marco jurídico-urbanístico vigente en Venezuela donde ha querido introducirse un mixtificado “Derecho revolucionario anti burgués”, cuyo único fin es destruir la esencia misma del Derecho moderno. En primer lugar, la legislación venezolana, cierra cualquier posibilidad de una recepción integral del *soft-law*. El instrumento normativo rector de nuestro urbanismo, conocido como Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987) (popularmente conocida como LOOU), a pesar de consagrar mecanismos para la consulta popular, es inflexible en la delegación de facultades normativas hacia los particulares.

En segundo lugar, la recién incorporada normatividad portátil del imaginario bolivariano y su control del Estado, si bien hace alusión al mal llamado “poder popular”, termina por establecer mecanismos ficticios de delegación normativa. Ni siquiera la llamada “*Carta del Barrio*”⁷⁰, se le atribuye un contenido material para ser reglamentados por los Comités de Tierras Urbanas (CTU) o el Consejo Comunal⁷¹, sino, meras referencias formales o dispositivos para el buen comportamiento ciudadano⁷².

70 La Carta del Barrio es un *Plan de Ordenación Básico* contemplado en el artículo 11 de la *Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares* (LERITTAUP), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, nº 38.480 de fecha 17 de julio de 2006. Resaltamos que estas Cartas sólo serían aplicables en aquellas áreas populares dentro de las poligonales urbanas, que en el argot del antiguo Ministerio de Desarrollo Urbano (1977-2002) se les reglamentaba como *Áreas de Desarrollo Urbano no controlado* (Artículo 34, numeral 8 de la LOOU).

71 El artículo 60 de la LERITTAUP determina que la Carta del Barrio posee 5 componentes: Historia local, identidad actual, espacios del asentamiento, propuestas de futuro o plan de transformación integral del asentamiento urbano popular y las normas y formas de convivencia.

72 Artículo 59 de la LERITTAUP “(...) El alcance de la Carta del Barrio corresponderá al ámbito local exclusivo de cada asentamiento urbano popular. Es un instrumento de gobernabilidad primaria en cada asentamiento urbano popular; representa el acuerdo social refrendado y aprobado entre los pobladores y la pobladoras en asamblea de ciudadanos y ciudadanas, que expresa la voluntad de vivir en comunidad y lograr el bienestar colectivo bajo un instrumento normativo (...)”.

Nosotros nos inclinamos en la hipótesis que una incorporación futura y progresiva del *soft-law* en materia urbanística pudiera ocurrir en las diferentes manifestaciones del derecho a la ciudad, es decir, el acceso a la capacidad para autonormar algunos aspectos propios de la vida urbana o su microzonificación, e inclusive, aquellos aspectos propios de la implantación de la IA a la gobernanza urbana. Pero, muy a pesar de lo que pueda expresar voceros oficialistas venezolanos con la llamada legislación del “poder popular”⁷³, la misma ha demostrado la cada vez más feroz adhesión a las reglas del *hard-law*, donde, tras el disfraz de dicha abstracción operativa como en algún momento la calificamos⁷⁴, el Estado centralizado y centralizador asume el control mismo de la actividad ciudadana.

Lo ideal es precisar dentro del *soft-law* la capacidad real de los ciudadanos para vincularse en lo público, en aquello que es quehacer propio de la ciudad y que termina por edificar el *concepto de gobernanza urbana*⁷⁵, donde un nuevo Derecho urbanístico reelabore el compendio normativo de las tres esferas más importantes en la regulación de la ciudad y su vinculación con el ciudadano: *el planeamiento, la gestión urbana y la disciplina urbanística*.

En este punto, debemos enfocarnos si es posible calificar a las reglas creadas por la IA puedan incorporarse como *soft-law*, aunque la experiencia del Derecho comparado, no distingue entre una ley creada por algoritmos y las de legisladores humanos⁷⁶.

73 Véase BREWER-CARÍAS, A.R. et all. *Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal (Los Consejos Comunales, la Sociedad Socialista y el Sistema Económico Comunal)*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2011.

74 Véase URBINA MENDOZA, E.J. “La influencia de la voluntad popular sobre la interpretación constitucional judicial en Venezuela: ¿Abuso de los conceptos jurídicos indeterminados?, *Estudios de Deusto*, Vol. 58/2, 2010, págs. 363-375.

75 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. y FERNÁNDEZ CARBALLAL, A. *La buena administración del urbanismo ...*, págs. 119-137.

76 Sobre este aspecto, queremos resaltar tres experiencias que marcarán la construcción del Derecho urbanístico, más precisamente, de las normas urbanísticas. Primero, Moscú será el lugar piloto donde a través de nanocontrol, podrá revisarse a la población para el tema del Covid-19. Las formas para determinar la normativa, fue alimentada de la *big data* de opiniones de los propios ciudadanos rusos, que han manifestado sobre el Covid-19. Quien lleva adelante este programa, puesto en marcha el pasado 1º de julio de 2020, es YANDEX (la google rusa), con financiamiento de la banca rusa y fundamentada en la *Ley de Inteligencia*

Artificial rusa aprobada en febrero de 2020. Para más detalles, véase SCHULZE, G. "Russland-setzt künstliche Intelligenz gegen Coronavirus ein. Die Coronakrise beschleunigt die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) in Russland. Erste Anwendungen zur Bekämpfung der Pandemie kommen auf den Markt": En: *German Trade & Invest*, Berlín, 29 de abril de 2020, Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing. <https://www.gtai.de/gtai-de/trade/branchen/branchenbericht/russland/russland-setzt-kuenstliche-intelligenz-gegen-coronavirus-ein-241958> [Consulta: 15 de mayo de 2020]. La segunda experiencia es Nueva Zelanda, quien de forma expresa ha elaborado varios proyectos de ley relativas a la ordenación urbanística, a través de IA. Para más detalles, véase SERVICE INNOVATION LAB (LABPLUS). *Better rules for Government Report*. Wellington, marzo de 2018. El informe puede consultarse en la página web del gobierno digital de Nueva Zelanda <https://www.digital.govt.nz/dms-document/95-better-rules-for-government-discovery-report/html> [Consulta: 19 de febrero de 2019]. Queremos resaltar lo expresado en el informe sobre la creación legislativa por IA, que se refleja en la página 26 así: "(...) **Value of machine consumable legislation**

- Making legislation or business rules machine consumable at the creation of rulesets would enable: -enable faster implementation of policy.- enable policies to be modelled through scenario and user testing before they are implemented.- remove the "translation gap" that currently exists between policy and legislative intent, and the software that is developed to support service delivery.- lead to greater innovation and service integration as it would make machine consumable versions of legislation openly available for public use focus attention on the need for policy and legislation to be developed with knowledge of the service delivery method and through multi-disciplinary teams, and the value of common data points across government programmatic subscription to rule changes so software systems can be automatically notified.
- Sometimes the calculations determined for subsidies are highly complex to reflect the complexity of differing costs of living and circumstances. The power of digital legislation is not to simplify and thus remove this nuanced response to complexity, but rather to clarify, and make the implementation more streamlined and consistent. It also enables a more agile approach to modelling, or testing and iteration (...)" (Negritillas originales del texto). Este desafío nos lleva al polémico campo de los derechos de autor para la IA. Véase SCHWEISFURTH, T. y CHESTER GODUSCHEIT, R.: "¿Por qué la creatividad es el campo de batalla definitivo entre la inteligencia artificial y la humana". En: BBC News Mundo, Londres, edición del 10 de febrero de 2020. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-51414294> [Consulta: 10 de febrero de 2020]. También, DARABI, A. "Nueva Zelanda explora leyes legibles por máquinas para transformar el gobierno". En: Apolitical, Londres, edición del 11 de mayo de 2018. https://apolitical.co/es/solution_article/nueva-zelanda-explora-leyes-legibles-por-maquina-para-transformar-el-gobierno [Consulta: 10 de febrero de 2020]. En el caso de la Unión Europea, puede consultarse el Libro Blanco de la IA. Puede consultarse en el presente enlace: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf [Consulta: 10 de febrero de 2020]. La Comisión Europea aprobó en febrero de este año (COM 2020 65/final, de fecha 19.20.2020) el llamado *Libro Blanco. Sobre la inteligencia artificial - Un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza*. En dicho informe, la UE vuelve a manifestar las bondades de la IA, las cuales, son innegables. Pero, nos ha sorprendido que no establezca premisas para una reconfiguración del pensamiento jurídico para que afronte las regulaciones necesarias en el futuro de la IA, no vista ésta como un enemigo al cual destruir, sino, como una realidad ya instalada.

V.- RECAPITULACIÓN. ¿PODREMOS MATERIALIZAR EL DERECHO A LA CIUDAD EN HÁBITAT III EN UN CONTEXTO URBANO POST COVID-19?

Vista a grades trazos las nuevas tendencias del Derecho urbanístico y sus desafíos en el contexto del pensamiento cuántico/fractal, queremos detenernos en un documento que marcará el antes y después de las ciudades en el siglo XXI, acelerada por el contexto del Covid-19. Hacemos referencia a *Hábitat III, la nueva agenda urbana (NAU)*⁷⁷.

Es el documento final resultante de la reunión del Programa ONU-Hábitat en la ciudad de Quito, en 2016, el cual está dividido en tres partes e integrado por 175 párrafos. Esta metodología para su presentación responde claramente al concepto de Agenda, y no un mero informe como los anteriores. Además, a raíz del énfasis en que las sociedades globales buscan poner en práctica soluciones consensuadas en el sistema internacional de las Naciones Unidas, las viejas proclamas y documentos descriptivos han ido pasando a un segundo plano por otros de claro acento programático y operativo.

La NAU propone el futuro horizonte temporal del año 2030 para que nuestras ciudades cumplan las 169 metas estratégicas de los 17 objetivos propuestos del desarrollo sustentable en 2015⁷⁸, los cuales, quiérase o no, están dirigidas para una sociedad global eminentemente urbana. Es más, Hábitat III reconoce expresamente el término de derecho a la ciudad, vinculándolo a la interpretación que lo asocia como acceso a los beneficios urbanos. Esto nos arroja algunos indicadores para el quehacer del Derecho urbanístico, y así, se encargue de su formulación más aterrizada y exigible jurisdiccionalmente:

"(...) 11. Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan

77 Puede accederse al documento en <https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol>.

78 Véase <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Hacemos notar los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas. (...)”⁷⁹

Esto nos obliga a entender que el derecho a la ciudad debe partir por un núcleo duro, ontológicamente diferenciable de otros derechos fundamentales, pero, que bajo ninguna circunstancia sea un portaviones de otros derechos. Ese eje pudiera estar centrado en el verbo “acceder” para disfrutar de las ciudades, cuyos agregados identificatorios serían: a) La inclusión, b) la garantía de acceso, c) transversalidad y transgeneracionalidad. En cuanto a su revestimiento, ese disfrute debe ser “en la ciudad”, caracterizada por ser justa, segura, sana, accesible, asequible, resiliente y sostenible.

El Informe trae consigo aspectos que en un primer término no eran relevante. A partir de marzo de 2020, el COVID-19 nos obliga a releerlo, a reposicionar las priorizaciones que acelerarán o quizá abra el compás o bien para la tercera etapa del Derecho urbanístico, o bien, para construir una nueva donde todavía no tenemos ni siquiera el más leve indicador de su horizonte.

VI.- BIBLIOGRAFÍA

- ALCARAZ VARÓ, ENRIQUE; HUGHES, BRIAN Y GÓMEZ, ADELINA. *El español jurídico*, Ariel Editorial, Barcelona, 2014.
- ALOMAR, GABRIEL. *Teoría de la ciudad*. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1980.
- ASCHER FRANÇOIS. *Les nouveaux principes de l'urbanisme. La fin des villes n'est pas à l'ordre du jour*. Éditions de l'Aube, París, 2004.
- ÁVILA ORIVE, JOSÉ LUIS. *Ciudadanía urbana, desarrollo sostenible y derecho a la ciudad*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018.

79 ONU-HÁBITAT III. *Nueva Agenda Urbana*. Quito, octubre de 2016, pág. 5.

- BECK, ULRICH. *La sociedad del riesgo global*, Siglo XXI Editores, Madrid, 2002.
- BORJA I SEBASTIÀ, JORDI. *Los derechos en la globalización y el derecho a la ciudad*. Fundación Alternativas, Madrid, 2004.
- BOUAZZA ARIÑO, OMAR. *La protección de la función ambiental del derecho de propiedad en la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*. En: *El derecho a la ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés* (Judith Gifreu i Font <Dir>). Madrid, 2016.
- BREWER-CARÍAS, ALLAN R. "El Curioso e Insólito Caso de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, Sancionada en Septiembre de 2005 y Derogada en Febrero 2007 sin haber entrado en Vigencia", *Revista de Derecho Público*, nº 109, 2007.
- BREWER-CARÍAS, ALLAN R. *Urbanismo y propiedad privada*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1980.
- BREWER-CARÍAS, ALLAN R. ET. ALL. *Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal (Los Consejos Comunales, la Sociedad Socialista y el Sistema Económico Comunal)*. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2011.
- CAMPANELLI ESPÍNDOLA, MARÍA JOSÉ. "El derecho administrativo tradicional en el Estado posmoderno. Globalización, buena administración y supranacionalidad (el caso OCDE-Colombia). En: *Revista Digital de Derecho Administrativo*. nº 21, 2019.
- CARCELLER FERNÁNDEZ, ANTONIO. *Derecho urbanístico sancionador*. Atelier, Barcelona, 2004.
- CASADO, MARÍA y LÓPEZ BARONI, JESÚS MANUEL. "Nanotecnología e inseguridad jurídica: análisis de los criterios sostenidos por la Unión Europea a la luz del principio de precaución", *Revista de Derecho y Genoma Humano: genética, biotecnología y medicina avanzada*, nº 49, 2018.
- CHÁVEZ VALDIVIA, ANA KARÍN. "Hacia el quebrantamiento del paradigma jurídico: la robótica y la inteligencia artificial", *Derecho y Tecnología*, nº 19, 2018, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal-Venezuela.

- CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS (CGLU), Florencia, 11 de diciembre de 2011. Puede recuperarse en <http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial>.
- COALICIÓN INTERNACIONAL DEL HÁBITAT Y VIVIENDA. *La Coalición Internacional del Hábitat y las Conferencias Hábitats 1976-2016*. Octubre de 2018 <https://www.hic-gs.org/document.php?pid=2563>
- COMISIÓN EUROPEA. *Libro Blanco. Sobre la inteligencia artificial - Un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza*, 19 de febrero de 2020, COM (2020) 65/final.
- COMISIÓN EUROPEA. *Informe de la Comisión al Consejo sobre la Agenda Urbana para la UE*. Bruselas, 20 de noviembre de 2017, COM (2017) 657 final.
- COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DERECHOS HUMANOS/ CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS. <https://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-europea>.
- CONFERENCIA PERMANENTE DE PODERES LOCALES Y REGIONALES DE EUROPA. *Carta Urbana Europea*. Estrasburgo, 18 de marzo de 1992, Resolución nº 234.
- CUERDA MONTOYA, JOSÉ ÁNGEL. *La Europa de las ciudades y el derecho a la ciudad*. En: *Debates para una nueva Europa. Reflexiones ciudadanas para el cambio*. (José María González Zorrilla, Coord.), Madrid, 2014.
- CHABROT, CHRISTOPHE. "Le Charte européenne des droits de l'homme dans la ville. Un exemple d'acte <prejuridique>". En: *Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger*. nº 2, 2007.
- DESCARTES, RENÉ. *Oeuvres et lettres*. París, 1949.
- DES CARS, JEAN y PINON, PIERRE. *Paris-Haussmann - "La pari d'Hausmann"*, Éditions du pavillon de l'Arsenal et Picard, París, 1991.
- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA (MINFRA), *Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL)*. Caracas, diciembre 2003.
- FERNÁNDEZ AGIS, DOMINGO. "Humanismo, posthumanismo e identidad humana", *Ius et Scientia: Revista electrónica de Derecho y Ciencia*, Vol. 4, nº 1, 2018.

- FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, DIONISIO. *Creación científica e innovación tecnológica: una aproximación desde el derecho público*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- FORO SOCIAL DE LAS AMÉRICAS (Quito: 2004) - FORO MUNDIAL URBANO (Barcelona: 2004)
- FORO SOCIAL MUNDIAL (Porto Alegre: 2005). *Carta Mundial del derecho a la ciudad* (2005). Barcelona, septiembre de 2005.
- GAILLARD, JEANNE. *Paris, la ville, 1852-1870*, Honoré Champion, París, 1977.
- GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, FERNANDO. "Las claves imperturbables del que debiera ser el futuro y deseable Derecho Urbanístico español a la luz de su brillante pasado y convulso presente", *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, nº 330-331, 2019.
- GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, FERNANDO. "La injerencia de la Unión Europea en el urbanismo de sus Estados miembros como consecuencia de su propuesta de modelo europeo de desarrollo urbano: especial atención a su incidencia en el caso de España", *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, nº 323, 2018.
- GARNIER, JEAN PIERRE. "Le droit à la ville de Henri Lefebvre à David Harvey entre théorisations et réalisation". En: *Homme et la société: revue internationale de recherches et de synthèses sociologiques*. nº 191, 2014.
- GAUTHIER, GUSTAVO. "Contratos de trabajo inteligentes (smartlabourcontracts)", *Revista de Derecho del Trabajo*, nº 20, 2018, Montevideo.
- GIMÉNEZ GARCÍA, JOAQUÍN. "El urbanismo como escenario delictivo", en: AAVV. *Corrupción y urbanismo*, Universidad de Deusto-Cuadernos Penales José María Lidón, nº 5, Bilbao, 2008.
- GONZÁLEZ BUENDÍA, FRANCISCO. "Las dificultades actuales de la ordenación del territorio y el urbanismo". En: *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*. nº 322, 2018.
- GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, SANTIAGO. "Pasado, presente y futuro del Derecho urbanístico". En: *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*. nº 311, 2017.
- GOROSITO ZULOAGA, RICARDO. "Los Principios en el Derecho Ambiental". En: *Revista de Derecho*. nº 16, 2017.

- GRIMALDI CASTRO, LINDOLFO. *Interpretación y reglamentación de las Variables Fundamentales*. Cuadernos de la Universidad Simón Bolívar-Serie Urbanismo nº 2, Caracas, 1994.
- GUERRERO MANSO, CARMEN DE. *La zonificación de la ciudad: concepto, dinámica y efectos*. Thomson-Reuters-Aranzadi, Pamplona, 2012.
- HABERMAS, JÜRGEN. "Arquitectura moderna y postmoderna". En: *Revista de Occidente*. nº 42, 1984, Madrid.
- JORDANO FRAGA, JOSÉ. "La Administración en el Estado ambiental de Derecho", *Revista de administración pública (RAP)*, nº 173, 2007
- KÖLLING, GABRIELLE. y PAULALEITE, THIAGO DE. "Nanotecnología e riscos sanitários". En: *Derecho, gobernanza e innovación: Dilemas jurídicos de la contemporaneidad en perspectiva transdisciplinar* (Coord. María Manuela Magalhães, Dir. Rubén Miranda Gonçalves y Fábio da Silva Veiga). Universida de Portucalense, Lisboa, 2017.
- LAVEDAN, PIERRE. *Nouvelle histoire de Paris - Histoire de l'urbanisme à Paris*, Diffusion Hachette, París, 1993.
- LE CORBUSIER. *Principios de urbanismo. La Carta de Atenas*. Editorial Ariel, Barcelona, 1971.
- LEFEBVRE, HENRI. *Le droit à la ville*. Anthropos Éditions, París, 1968.
- LEGERÉN-MOLINA, ANTONIO. "Los contratos inteligentes en España (La disciplina de los smartcontracts)", *Revista de Derecho Civil*, Vol. 5, nº 2, 2018.
- LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO. *Soberanía y derechos humanos en el siglo XX*. En: AAVV. *Historia de los derechos fundamentales: Constituciones* (Francisco Javier Ansuátegui Roig, José Manuel Rodríguez Uribes, Gregorio Peces-Barba Martínez y Eusebio Fernández García, coord.). Dykinson - Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" de la Universidad Carlos III, Madrid, 2013, Tomo IV, Vol VII, pp. 685-733.
- MACINTYRE, ALASDAIR. *Tres versiones rivales de la ética. Enciclopedia, Genealogía y Tradición*, Editorial Rialp, Madrid, 1992.
- MANCUSO, FRANCO. *Las experiencias del zoning*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

- MARTÍN MATEO, RAMÓN. *La gallina de los huevos de cemento*. Thomson-Civitas, Madrid, 2007.
- MASSINI, CARLOS IGNACIO. *La desintegración del pensar jurídico en la edad moderna*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1980.
- MATAMOROS, BLAS. "De tropiezos y retornos". En: *Cuadernos hispanoamericanos*. nº 594, 1999.
- MENGOLI, GIAN CARLO. *Manuale di Diritto Urbanistico*. Giuffrè Editore, Milán, 2009.
- MONTOYA RUIZ, ANA MILENA. "Aproximaciones sobre el derecho a la ciudad de las mujeres desde un enfoque de seguridad humana". En: *Ratio Juris*. Vol. 7, nº 15, 2012.
- MORÍN, ÉDGAR. *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*, Pontificia Universidad Javeriana, Colección *Orientaciones universitarias*, nº 28, Santa Fe de Bogotá, 2000.
- MÜLLER, INGO. *Los juristas del horror. La justicia de Hitler, el pasado que Alemania no puede dejar atrás*, Ediciones de Alvaro Nora, trad. Carlos Armando Figueredo, Caracas, 2009.
- NAVAS NAVARRO, SUSANA. (Coord.) *Inteligencia artificial: tecnología, Derecho*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
- ONU-HÁBITAT III. *Nueva Agenda Urbana*. Quito, octubre de 2016.
- ORESTANO, RICCARDO. *Introducción al estudio del Derecho Romano*, Universidad Carlos III, Madrid, 1997.
- PAQUOT, THIERRY. *Le droit à la ville et à l'urbain*. En: *Alterarchitectures Manifesto: observatory of innovative architectural and urban process in Europe*. (Yvette Masson Zanussi, Thierry Paquot, Marcos Stathopoulos, Coord.), Bruselas, 2012.
- PAREJO ALFONSO, LUCIANO. "La actuación administrativa a caballo. De la división entre normación y simple ejecución y el caso de la planificación y el plan", *Revista de Derecho Público: Teoría y Método*, Vol 1, 2020.
- PAREJO ALFONSO, LUCIANO. "El plan urbanístico no es solo norma. En pro de la superación de la doctrina simplificadora de su naturaleza". En: *Práctica urbanística. Revista Mensual de Urbanismo*. nº 144, 2017.

- PAREJO ALFONSO, LUCIANO. "Reflexiones sobre la evolución del sistema urbanístico desde sus fundamentos". En: *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*. nº 311, 2017.
- PAREJO ALFONSO, LUCIANO. *La disciplina urbanística*. Iustel, Madrid, 2012.
- PARIOTTI, ELENA. "'Law, uncertainty and emerging technologies: towards a constructive implementation of the precautionary principle in the case of nanotechnologies", *Persona y derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de los derechos humanos*, nº 62, 2010.
- PEÑA MERÍ, RICARDO. "Historia de los algoritmos y de los lenguajes de programación", *Novática: Revista de la Asociación de Técnicos en Informática*, nº 209, 2011.
- PÉREZ CASTEÑÓN, JOSÉ MANUEL. *El riesgo permitido en el Derecho penal (Régimen jurídico-penal de las actividades peligrosas)*. Ministerio de Justicia e Interior, Madrid, 1995.
- PÉREZ-MARÍN BENÍTEZ, ANTONIO. "Derecho de propiedad, dotaciones públicas y urbanismo: apuntes de urgencia a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". En: *Actualidad administrativa*. nº 9, 2017.
- PINON, PIERRE. *Atlas du Paris haussmannien - La ville en héritage du Second Empire à nos jours*, Parigramme, París, 2002.
- PIPARD-THAVEZ, DOMINIQUE. *Le nouveau droit de l'urbanisme*. M.B. Édition, París, 2004.
- RICO-JUAN, JUAN RAMÓN. *Esquemas algorítmicos*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 2003
- RIEBER DE BENTATA, JUDITH. "Comentarios a la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares". En: *Revista de Derecho Público*. nº 107, 2006.
- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, JAIME y FERNÁNDEZ CARBALLAL, ALMUDENA. *La buena administración del urbanismo. Principios y realidades jurídicas*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018.
- RODRÍGUEZ-ENNES, LUIS. "El Derecho Romano y la Ilustración". En: *Seminarios complutenses de Derecho Romano*, nº VI, 1994.

- RÜTHERS, BERNARD. *Derecho degenerado: teoría jurídica y juristas de cámara en el Tercer Reich*, Marcial Pons, Madrid, 2016.
- SÁNCHEZ DE LA TORRE, ÁNGEL. *Crisis y recreación del Derecho*, Instituto de España, Madrid, 2001.
- SANCHO REINOSO, ALEXIS. "Rurizad lo urbano, urbanizad lo rural. La geografía y la ordenación del territorio ante la España vacía", *Revista cuatrimestral de geografía*, Vol. 37, nº 1, 2017.
- SARMIENTO, DANIEL. *El Soft Law Administrativo. Un estudio de los efectos jurídicos de las normas no vinculantes de la Administración*. Ediciones Thomson-Civitas, Madrid, 2008.
- SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ (D.C.). *Decreto 364 contentivo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá*, 2013.
- SEMPERE-SOUVANNAVONG, JUAN-DAVID; CUTILLAS ORGILÉS, ERNESTO y GONZÁLEZ PÉREZ, VICENTE. *La población en España: 40 años de cambio (1975-2015)*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante 2017.
- SERVICE INNOVATION LAB (LABPLUS). *Better rules for Government Report*. Wellington (Nueva Zelanda), marzo de 2018. <https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/95-better-rules-for-government-discovery-report/html>
- SILVA SÁNCHEZ, JESÚS M. *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*. Edisofer/Euro Editores, Buenos Aires, 2011.
- SS. FRANCISCO. *Carta Encíclica Laudatio Si, sobre el cuidado de la casa común*. AAS, nº 107, 9 de fecha 04.09.2015, Roma.
- STEINER, CHRISTOPHER. *Automatethis: How Algorithmscameto Rule the World*. Penguin, New York, 2012.
- SUBIRATS, EDUARDO. "La ciudad fractal", *Astrágalo: revista cuatrimestral iberoamericana*, nº 4, 1996.
- TEITELBAUM, A. *La crisis actual del derecho al desarrollo*, Universidad de Deusto-Servicio de Publicaciones, Bilbao, 2001.
- Thaesarus Lingua Latinae*, Leipzig: B.G. Teubneri, 1966, Vol. VIII, pág. 244.

- URBINA MENDOZA, EMILIO J. *El Derecho urbanístico en Venezuela (1946-2019). Entre la tentación centralizadora y la atomización normativa de la ciudad venezolana sofocada*. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2019.
- URBINA MENDOZA, EMILIO J. "El control de la convencionalidad de los derechos fundamentales contemplados en las cartas globales sobre el derecho a la ciudad y su aplicabilidad en el Derecho urbanístico interno. Un caso de estudio: el Derecho urbanístico venezolano", *Revista Americana de Urbanismo (RADU)*, nº 2, 2019.
- URBINA MENDOZA, EMILIO J. "La transformación inconstitucional del concepto sobre equipamiento urbano como <escala de regionalización> en el Decreto-Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria". En: *Revista de Derecho Público*. nº 140, 2014.
- URBINA MENDOZA, EMILIO J. "El régimen jurídico del urbanismo en Venezuela: un extraño e inacabado rompecabezas en los inicios del siglo XXI". En: *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales*. nº 145, 2007.
- URBINA MENDOZA, EMILIO J. "La nueva Ley Orgánica de Planificación y Gestión del Territorio y su inserción en la historia de la normativa urbanística nacional", *Revista Iuridica*, nº 3, 2006, Universidad Arturo Michelena, Valencia (Venezuela).
- VAQUER CABALLERÍA, MARCOS. *Derecho del territorio*, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018.
- VALENCIA RAMÍREZ, JUAN PABLO. "Contratos inteligentes", *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información: RITI*, Vol. 7, nº 14, 2019.
- VIDAL FERNÁNDEZ, FERNANDO. "La modernidad como edad de universalización: revisión del programa weberiano de modernización". En: *Miscelánea Comillas*. nº 126, 2007.
- VILELLA BAS, SANTIAGO. "Crecimiento de la ciudad y fractales", en: AAVV. *X Congreso Internacional de Expresión Gráfica aplicada a la Edificación: Nuevas líneas de investigación en Ingeniería de Edificación*, Alicante, 2010.



Síguenos en twitter (@Revista_rdu)

Visite nuestra web e infórmese de las novedades y actividades formativas que realizamos

www.rdu.es

